



PUTUSAN
Nomor 3439 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Dr. ROSLIAN ANDRIANI, M.Kes., bertempat tinggal di Klinik GBC MKCM, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada David Hasiholan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor “Law Office Julius Lobius, S.H., M.H., dan Rekan”, berkantor di Rukan Artha Gading Niaga, Blok A, Nomor 15, Lantai 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara, sementara beralamat di Sekretariat Kantor Julius Lobius, S.H., M.H., & Rekan, berlokasi disamping klinik Gracia Beauty Centre, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2023; Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. HERKANUS METI**, bertempat tinggal di Gosoma Dusun I, RT 007, RW 004, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
 - 2. KEPALA DESA WOSIA**, bertempat tinggal di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
- Para Termohon Kasasi;

d a n :

- 1. SIRUS BAWIAS**, bertempat tinggal di Maronge I, RT 001/RW 001, Desa Moronge I, Kecamatan Maronge, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- 2. SOSTENES BAWIAS**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Maronge II, Kecamatan Moronge, Kabupaten Kepulauan Talaud;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3439 K/Pdt/2023



3. Nyonya EVANES BAWIAS, bertempat tinggal di RT 005,
Kelurahan Bunglawang, Kecamatan Tahuna, Kabupaten
Kepulauan Sangihe;

4. OFIR KAREL RATU ARANG BAWIAS, bertempat tinggal
di Dusun I, Desa Moronge I, Kecamatan Maronge,
Kabupaten Kepulauan Talaud;

5. FRANCOIS K MEDAU, bertempat tinggal di Maronge
Selatan, RT 002, RW 002, Desa Maronge Selatan,
Kecamatan Maronge, Kabupaten Kepulauan Talaud;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tobelo
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan
melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan jual beli atas sebuah kintal terletak di Desa Wosia,
Kecamatan Tobelo, Kabupaten Maluku Utara, dengan batas-batas:
 - Utara : dengan Lip Seng,
 - Timur : dengan van den leumosui,
 - Selatan : dengan singare Popoje,
 - Barat : dengan jalan raya,dengan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
berdasarkan kuitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Tergugat I
adalah sah;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materi sebesar
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat
sekaligus dan seketika;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3439 K/Pdt/2023



5. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap hari kelalaiannya membayar kerugian kepada Penggugat;
6. Memerintahkan Tergugat II mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan Surat Keterangan Tidak Sengketa kepada Penggugat atas objek jual beli sebuah kintal tersebut sejak putusan pengadilan negeri ini diucapkan;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini:
Sebuah kintal milik istri Tergugat terletak di Desa Lina Ino, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, dengan batas-batas:
 - Utara : dengan jalan,
 - Timur : dengan keluarga unggu,
 - Selatan : dengan Niko Mamahe, Ambrosius Taliki,
 - Barat : dengan jalan desa,bukti kepemilikan atas nama Heni Gisbertus;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
9. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tobelo telah memberikan Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tob., tanggal 10 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3439 K/Pdt/2023



ini ditetapkan sejumlah Rp5.083.000,00 (lima juta delapan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah memberikan Putusan Nomor 37/PDT/2022/PT TTE, tanggal 26 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta/Pdt.G/2023/PN Tob., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 37/PDT/2022/PT TTE., tanggal 26 Januari 2023 *juncto* Putusan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3439 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tob., tanggal 10 November 2022;

Dan Mengadili Sendiri:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya dengan *verstek*;
- Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 16 Februari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima tidak salah menerapkan hukum oleh karena Pemohon terlambat mengajukan permohonan banding, maka putusan pengadilan tingkat pertama telah berkekuatan hukum tetap, sehingga upaya hukum yang tersedia adalah peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Dr. ROSLIAN ANDRIANI, M.Kes., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3439 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Dr. ROSLIAN ANDRIANI, M.Kes.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut, dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3439 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENNID HASANUDDIN
Nip.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3439 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)